

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1404/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายอัศรภัทร ขจรศรี

จำเลย

นายอัศรภัทร ขจรศรี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 268 จำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในฐานใช้เอกสารปลอมในชั้น
สอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 2 ปี ฯลฯ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบว่าจำเลยจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ
100,99)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 150,000 บาท (อันดับ 83)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้ต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อย
จำเลยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้ต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อย
จำเลยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-ถาวร ดันตราภรณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>